



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ARMAWADI, laki-laki, lahir di Bukit Pidi pada tanggal 30 Januari 1993, beralamat Dusun AFD II Kwala Pesilam Desa Kwala Pesilam, Kecamatan PD. Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nining Suganti, S.H., Hendra Susanto, S.H., Meliana, S.H., dan Siska Farisna, S.H., yang adalah Advokat yang berkantor di "LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA INDONESIA BONUM COMMUNAE (LBH&PHAM INDONESIA BONUM COMMUNAE) Cabang Kabupaten Langkat", yang beralamat kantor di Dusun Mulya Bakti Pasar 3 Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara-20811, email niningsuganti02@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2026, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. PT. USAHA PERKEBUNAN INDONESIA BAHRUNY (PT. BAHRUNY)** beralamat kantor di Jalan Putri Hijau Dalam Nomor 4 C-G Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan beralamat tempat usaha di KM. 10 Lingkungan II Bukit Rejo, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang,

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN LANGKAT,
beralamat kantor di Jalan Diponegoro Kelurahan Kwala Bingai,
Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan
tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang
berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6
Februari 2026 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan,
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2026
dalam Register Nomor: 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn, telah mengajukan
gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, yang isinya adalah sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak Januari 2015;
2. Bahwa Tergugat adalah perusahaan perkebunan dengan Komoditi
Kelapa Sawit dan Karet, dimana sejak pertama bekerja diperusahaan
Tergugat, Penggugat bekerja sebagai Penderes tanaman karet;
3. Bahwa pekerjaan menderes tanaman karet di perusahaan dengan
komoditi karet adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak
terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu
proses produksi dalam satu perusahaan dan bukan pekerjaan musiman;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



4. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.”

serta Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa :

“yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman”;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap;

6. Bahwa oleh karena jenis pekerjaan Penggugat sejak Januari 2015 adalah pekerjaan yang bersifat tetap, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Januari 2015;

7. Bahwa pada Februari 2025 Tergugat menyuruh Penggugat menandatangani sebuah perjanjian kerja tertulis yang bentuk dari perjanjian kerja tersebut adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

8. Bahwa berdasarkan informasi didalam surat Turut Tergugat No. 500.15.15.1310/DISNAKER/2025 tanggal 17 November 2025 perihal Tanggapan, diketahui Tergugat telah memohon pencatatan PKWT nya dengan karyawan penderes nya (termasuk Penggugat) kepada Turut Tergugat pada tanggal 24 Februari 2025;

9. Bahwa masih berdasarkan informasi didalam surat Turut Tergugat tersebut diatas, diketahui permohonan pencatatan yang diajukan oleh Tergugat tidak dicatatkan oleh Turut Tergugat karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

10. Bahwa berdasarkan:

- 1) Jenis pekerjaannya yang bersifat tetap, serta
- 2) Turut Tergugat menyatakan PKWT Tergugat dengan Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja,

maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat Batal Demi Hukum;

11. Bahwa terkait hal-hal tersebut diatas, Penggugat melalui kuasanya telah mengundang Tergugat untuk hadir dalam perundingan Bipartit;

12. Bahwa Penggugat melalui kuasanya sudah mengirimkan undangan Perundingan Bipartit kepada Tergugat sebanyak dua kali, melalui surat sebagai berikut :

- Nomor: 65/LBH&PHAMBIC/CKL/IX/2025 tertanggal 26 September 2025 perihal Permintaan Perundingan Bipartit; dan
- Nomor: 67/LBH&PHAMBIC/CKL/IX/2025 tertanggal 30 September 2025 perihal Permintaan Perundingan Bipartit ke-II;

13. Bahwa di perundingan Bipartit ke dua, Tergugat hadir namun tidak tercapai kesepakatan apapun dalam perundingan tersebut;

14. Bahwa oleh karena gagalnya perundingan Bipartit tersebut, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Pengaduan Tripartit kepada Turut Tergugat melalui surat No. 72/LBH&PHAMIBC/CKL/X/2025 tertanggal 7 Oktober 2025 perihal Pengaduan/ Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial;

15. Bahwa didalam Mediasi Tripartit yang difasilitasi oleh Turut Tergugat tersebut tidak ada kesepakatan apapun yang tercapai antara para pihak, sehingga selanjutnya Turut Tergugat menerbitkan surat

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 500.15.15-2-1426.3/DISNAKER/2025 pada tanggal 11 Desember 2025 perihal Anjuran;

16. Bahwa oleh karena perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai pekerja Tergugat dengan bentuk perjanjian kerjanya dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat mulai bekerja pada Januari 2015;

17. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, Pada Bagian Rumusan Kamar Perdata Bagian Perdata Khusus huruf "f" disebutkan upah proses dalam suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebesar 6 x upah sebulan;

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;

19. Bahwa oleh karena Upah Minimum Kabupaten Langkat tahun 2026 sebesar Rp.3.402.892,00 (tiga juta empat ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah, maka Tergugat wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat senilai $Rp.3.402.892,00 \times 6 = Rp.20.417.352,00$ (dua puluh juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

20. Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.20.417.352,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

21. Bahwa untuk menjamin putusan atas perkara ini dapat segera dijalankan setelah berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat, maka

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Petitum

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian Penggugat diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan atas gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
3. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Januari 2015;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat Batal Demi Hukum;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai pekerja Tergugat dengan bentuk perjanjian kerjanya dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat mulai bekerja pada Januari 2015;
6. Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.20.417.352,- (dua puluh juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
8. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn tanggal 13 Februari 2026, tanggal 26 Februari 2026, tanggal 4 Maret 2026 dan tanggal 2 April 2026, Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan walaupun tanpa kehadiran Tergugat dan Turut Tergugat dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi surat perihal Anjuran Nomor: 500.15.15-2.1426.3/DISNAKER/2025 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat pada tanggal 11 Desember 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat Nomor: 500.15.15.1310/DISNAKER/2025 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat pada tanggal 17 November 2025 perihal Tanggapan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Langkat pada tanggal 13 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/Pdt.Sus-PHI/2025 Tanggal 26 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/Pdt.Sus-PHI/2025 Tanggal 11 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 353 K/Pdt.Sus-PHI/2025 Tanggal 15 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Surat Lembaga Bantuan Hukum Dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae (LBH&PHAM Indonesia Bonum Communae) Cabang Kabupaten Langkat yang ditujukan kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 98/LBH&PHMIBC/CKL/XI/2025 perihal Laporan Pengaduan tertanggal 21 November 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 500.15.20.1/07-UPTD.1/DISNAKER/II/2026 perihal Nota Pemeriksaan Khusus tertanggal 19 Januari 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah dinazegelen atau dibubuhi materai secukupnya, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P-3 sesuai fotokopinya dan P-5 sesuai print outnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan 3 orang Saksi bernama Ade Rizki, Syahrul Hidayat, Zulkifli dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Ade Rizki;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja pada Tergugat;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



- Bahwa Penggugat bekerja sejak 2015, sebagai panderes, dan Tergugat bergerak diperkebunan sawit dan karet;
- Bahwa pekerja sebelumnya adalah pekerja dengan status BHL tanda tangan kontrak pertama di tanggal 28 Februari 2026, yaitu tandatangan kontrak kerja dari 28 Februari 2025 sampai 28 Februari 2026, namun Tergugat tidak ada mengajukan salinan kontraknya;
- Bahwa pekerja mau menandatangani kontrak kerja tersebut dikarenakan Tergugat menyampaikan apabila kontrak kerja tidak ditandatangani maka pekerja tidak akan mendapat THR dan tidak akan dipekerjakan, hal ini disampaikan oleh HRD yang bernama Linda;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi dikarenakan habis kontrak;
- Bahwa sejak bekerja pada Tergugat Penggugat bekerja secara terus menerus sampai berakhir hubungan kerja;
- Bahwa Penggugat bekerja di hari Senin sampai Sabtu dengan jam kerja dari Pukul 06.00 WIB sampai Pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Kontrak Kerja tanggal 28 Februari itu tidak ada didaftarkan pada Dinas Ketenagakerjaan, hal in disampaikan secara tertulis oleh Dinas Ketenagakerjaan;
- Bahwa Penggugat ada membuat pengaduan pada Dinas Ketenagakerjaan, dan isi dari Nota Pengawas adalah Penggugat dan pekerja lain dianjurkan menjadi karyawan PKWTT;
- Bahwa Penggugat tidak diberikan masuk kerja oleh Tergugat terjadi setelah terbit Nota pemeriksaan tanggal 19 Januari 2026;
- Bahwa perbedaan antara karyawan kontrak dan karyawan SKU (tetap) yaitu karyawan kontrak ada target borongan yaitu target 30 (tiga puluh) Kg dan jikalau pekerja kontrak tidak mencapai target maka upah akan dipotong dan tidak ada tunjangan beras, sedangkan untuk karyawan SKU (tetap) tidak memiliki target dan mendapat tunjangan beras;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem upah pada Tergugat sistem transfer setelah ada penandatanganan kontrak, namun sebelumnya menggunakan sistem cash;

2. Syahrul Hidayat;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sejak 2015, sebagai panderes, dan Tergugat bergerak diperkebunan sawit dan karet;
- Bahwa pekerja sebelumnya adalah pekerja dengan status BHL tanda tangan kontrak pertama di tanggal 28 Februari 2026, yaitu tandatangan kontrak kerja dari 28 Februari 2025 sampai 28 Februari 2026, namun Tergugat tidak ada mengajukan salinan kontraknya;
- Bahwa pekerja mau menandatangani kontrak kerja tersebut dikarenakan Tergugat menyampaikan apabila kontrak kerja tidak ditandatangani maka pekerja tidak akan mendapat THR dan tidak akan dipekerjakan, hal ini disampaikan oleh HRD yang bernama Linda;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi dikarenakan habis kontrak;
- Bahwa sejak bekerja pada Tergugat Penggugat bekerja secara terus menerus sampai berakhir hubungan kerja;
- Bahwa Penggugat bekerja di hari Senin sampai Sabtu dengan jam kerja dari Pukul 06.00 WIB sampai Pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Kontrak Kerja tanggal 28 Februari itu tidak ada didaftarkan pada Dinas Ketenagakerjaan, hal in disampaikan secara tertulis oleh Dinas Ketenagakerjaan;
- Bahwa Penggugat ada membuat pengaduan pada Dinas Ketenagakerjaan, dan isi dari Nota Pengawas adalah Penggugat dan pekerja lain dianjurkan menjadi karyawan PKWTT;
- Bahwa Penggugat tidak diberikan masuk kerja oleh Tergugat terjadi setelah terbit Nota pemeriksaan tanggal 19 Januari 2026;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan antara karyawan kontrak dan karyawan SKU (tetap) yaitu karyawan kontrak ada target borongan yaitu target 30 (tiga puluh) Kg dan jikalau pekerja kontrak tidak mencapai target maka upah akan dipotong dan tidak ada tunjangan beras, sedangkan untuk karyawan SKU (tetap) tidak memiliki target dan mendapat tunjangan beras;
- Bahwa sistem upah pada Tergugat sistem transfer setelah ada penandatanganan kontrak, namun sebelumnya menggunakan sistem cash;

3. Zulkifli

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sejak 2015, sebagai panderes, dan Tergugat bergerak diperkebunan sawit dan karet;
- Bahwa pekerja sebelumnya adalah pekerja dengan status BHL tanda tangan kontrak pertama di tanggal 28 Februari 2026, yaitu tandatangan kontrak kerja dari 28 Februari 2025 sampai 28 Februari 2026, namun Tergugat tidak ada mengajukan salinan kontraknya;
- Bahwa pekerja mau menandatangani kontrak kerja tersebut dikarenakan Tergugat menyampaikan apabila kontrak kerja tidak ditandatangani maka pekerja tidak akan mendapat THR dan tidak akan dipekerjakan, hal ini disampaikan oleh HRD yang bernama Linda;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi dikarenakan habis kontrak;
- Bahwa sejak bekerja pada Tergugat Penggugat bekerja secara terus menerus sampai berakhir hubungan kerja;
- Bahwa Penggugat bekerja di hari **Senin** sampai Sabtu dengan jam kerja dari Pukul 06.00 WIB sampai Pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Kontrak Kerja tanggal 28 Februari itu tidak ada didaftarkan pada Dinas Ketenagakerjaan, hal in disampaikan secara tertulis oleh Dinas Ketenagakerjaan;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



- Bahwa Penggugat ada membuat pengaduan pada Dinas Ketenagakerjaan, dan isi dari Nota Pengawas adalah Penggugat dan pekerja lain dianjurkan menjadi karyawan PKWTT;
- Bahwa Penggugat tidak diberikan masuk kerja oleh Tergugat terjadi setelah terbit Nota pemeriksaan tanggal 19 Januari 2026;
- Bahwa perbedaan antara karyawan kontrak dan karyawan SKU (tetap) yaitu karyawan kontrak ada target borongan yaitu target 30 (tiga puluh) Kg dan jikalau pekerja kontrak tidak mencapai target maka upah akan dipotong dan tidak ada tunjangan beras, sedangkan untuk karyawan SKU (tetap) tidak memiliki target dan mendapat tunjangan beras;
- Bahwa sistem upah pada Tergugat sistem transfer setelah ada penandatanganan kontrak, namun sebelumnya menggunakan sistem cash;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil berulang kali dengan sah dan sepatutnya, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



dan formalitas menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya, maka Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir (*Verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat sejak Januari 2015, sebagai penderes tanaman karet pada perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang komoditi kelapa sawit dan karet;
- Bahwa pekerjaan penderes karet merupakan pekerjaan yang bersifat terus-menerus, tidak dibatasi waktu, bukan pekerjaan musiman, serta merupakan bagian dari proses produksi perusahaan, sehingga menurut hukum termasuk pekerjaan yang bersifat tetap;
- Bahwa pada Februari 2025 Tergugat menyuruh Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), bahwa PKWT tersebut tidak dicatatkan oleh Turut Tergugat dikarenakan permohonan pencatatan PKWT tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka PKWT tersebut patut dinyatakan batal demi hukum dan hubungan kerja para pihak harus dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak Penggugat mulai bekerja;
- Bahwa Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit dan mediasi pada Dinas Tenaga Kerja, namun tidak tercapai kesepakatan, sehingga perselisihan tersebut patut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Penggugat berhak atas upah proses paling lama 6 (enam) bulan upah;
- Bahwa Penggugat juga meminta uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pemenuhan kewajiban Tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dalam

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



persidangan, sehingga dengan demikian Tergugat dan Turut Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat karena ketidakhadirannya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dapat diterima menjadi fakta dan kebenaran;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan sifat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang surat perihal Anjuran Nomor: 500.15.15-2.1426.3/DISNAKER/2025 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat pada tanggal 11 Desember 2025, diketahui bahwa terhadap perselisihan ini telah dilakukan penyelesaian melalui mediasi akan tetapi tidak mencapai kesepakatan, oleh karena itu secara formil gugatan *aquo* haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT Bahruny bergerak pada bidang perkebunan Sawit dan Karet, dan Penggugat bekerja sebagai panderes;

Menimbang bahwa pekerjaan panderes merupakan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kegiatan penyadapan pohon karet untuk memperoleh getah karet yang merupakan hasil utama dari perkebunan karet, sehingga pekerjaan tersebut merupakan bagian dari proses produksi utama

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus selama tanaman karet masih produktif;

Menimbang bahwa dengan demikian pekerjaan panderes merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan berkaitan langsung dengan kegiatan usaha pokok perusahaan perkebunan karet.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ciptakerja Menjadi Undang-undang, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman;
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
 - e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang bahwa pekerjaan Penggugat pada Tergugat adalah pekerjaan pokok atau pekerjaan utama serta pekerjaan yang bersifat tetap, maka berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ciptakerja Menjadi Undang-undang tersebut pekerjaan Penggugat bukanlah jenis pekerjaan yang dapat dibuat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai panderes sejak Januari 2015, dan kemudian pada Februari 2025 Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2015, sebagai pekerja Harian Lepas dan pada Februari 2025 pekerja baru melakukan tandatangan kontrak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak Januari 2015, dengan status pekerja harian dan kemudian pada Februari 2025 beralih menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Menimbang bahwa oleh karena pekerjaan Penggugat sebagai panderes merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan merupakan bagian dari kegiatan usaha pokok Tergugat, maka status hubungan kerja Penggugat tidak memenuhi kriteria untuk dibuat dalam bentuk PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/Pdt.Sus-PHI/2025 Tanggal 26 Februari 2025, bukti P-5 tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/Pdt.Sus-PHI/2025 Tanggal 11 Maret 2025, bukti P-6 tentang Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 353 K/Pdt.Sus-PHI/2025 Tanggal 15 Mei 2025, salah satu pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi adalah bahwa pekerjaan panderes untuk Perkebunan karet adalah pekerjaan bersifat tetap dan merupakan bagian dari proses produksi, pekerja Panderes adalah pekerja tetap;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis sependapat dan menjadikannya sebagai yurisprudensi yang relevan

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



(*jurisprudence constante*), karena memiliki kesamaan karakteristik pekerjaan dan jenis usaha dengan perkara a quo, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menilai sifat hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selain dari pada itu Dinas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketengakerjaan Wilayah I Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan hubungan kerja Penggugat dan beberapa rekan Penggugat, yang mana dari hasil pemeriksaan ketenagakerjaan tersebut, Pengawas mengeluarkan Nota Pemeriksaan Khusus yang isinya pada pokoknya menyebutkan bahwa Pekerjaan Penggugat dan pekerja yang lain selaku panderes merupakan pekerjaan yang sifatnya secara terus menerus/tetap sehingga hubungan kerja Penggugat dan pekerja yang lain berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (vide bukti P-8);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ciptakerja Menjadi Undang-undang tersebut, ditegaskan perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang bahwa dengan demikian, perubahan status hubungan kerja Penggugat dari pekerja harian menjadi PKWT pada Februari 2025 adalah tidak sah menurut hukum dan demi hukum menjadi batal, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa oleh karenanya sejak awal hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan sebagai hubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yaitu sejak Januari 2015;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima) yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai pekerja Tergugat dengan bentuk perjanjian kerjanya dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat mulai bekerja pada Januari 2015, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dihitung sejak Januari 2015, secara hukum harus dinyatakan sebagai hubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), karena pekerjaan Penggugat merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan tidak memenuhi kriteria sebagai objek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Menimbang bahwa penetapan status hubungan kerja tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, namun juga harus diwujudkan secara administratif oleh Tergugat guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak normatif bagi Penggugat sebagai pekerja tetap;

Menimbang bahwa penerbitan Surat Keputusan pengangkatan sebagai pekerja dengan status PKWTT merupakan konsekuensi yuridis dari perubahan status hubungan kerja yang terjadi demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga kewajiban tersebut melekat pada Tergugat sebagai pemberi kerja;

Menimbang bahwa tanpa adanya penegasan administratif dalam bentuk Surat Keputusan pengangkatan, maka status hukum Penggugat sebagai pekerja tetap berpotensi tidak terlaksana secara efektif, yang pada akhirnya dapat merugikan hak-hak Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, kejelasan status hubungan kerja, serta perlindungan hak-hak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Penggugat sebagai pekerja

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak Penggugat mulai bekerja pada Januari 2015;

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum Penggugat angka 5 (lima) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 (enam) bulan upah, yaitu sebesar Rp.20.417.352,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pemberian upah proses pada prinsipnya dimaksudkan untuk melindungi pekerja yang tidak memperoleh upah akibat tidak dipekerjakan selama proses perselisihan, bahwa tuntutan Penggugat dalam gugatannya adalah tuntutan didasarkan pada hubungan kerja yang masih terjalin dan menerima upah, maka tuntutan upah proses menjadi tidak relevan dan tidak beralasan hukum, dengan demikian petitum Penggugat angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 8 (delapan) yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa amar putusan yang memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan tersebut merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu (non pembayaran sejumlah uang) yang pelaksanaannya sepenuhnya bergantung pada itikad baik Tergugat;

Menimbang bahwa tanpa adanya suatu tekanan atau upaya paksa, terdapat potensi bahwa Tergugat tidak segera melaksanakan kewajiban tersebut, yang pada akhirnya dapat menghambat terwujudnya kepastian

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



hukum serta perlindungan hak-hak normatif Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum-petitum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan *a quo*, diperlukan suatu instrumen pemaksa berupa uang paksa (*dwangsom*) agar Tergugat melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Reglemen Acara Perdata (Rv), setiap putusan perdata dapat disertai dengan penghukuman uang paksa (*dwangsom*) apabila diminta oleh Penggugat, kecuali terhadap penghukuman untuk membayar sejumlah uang;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam Putusan Nomor 791 K/Sip/1972, uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun dapat diterapkan terhadap kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, penghukuman yang dimohonkan *dwangsom* oleh Penggugat tidak berkaitan dengan kewajiban pembayaran sejumlah uang, melainkan berkaitan dengan kewajiban Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum berupa penerbitan Surat Keputusan pengangkatan Penggugat sebagai pekerja tetap, sehingga secara hukum permohonan *dwangsom* tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan serta mendorong kepatuhan Tergugat terhadap amar putusan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan dengan besaran yang layak dan proporsional;

Menimbang bahwa oleh karena itu, petitum Penggugat angka 8 (delapan) beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dan Turut Tergugat berada pada pihak yang kalah dan bahwa nilai gugatan dibawah Rp150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan RBg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
4. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Januari 2015;
5. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat Batal Demi Hukum;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai pekerja Tergugat dengan bentuk perjanjian kerjanya dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat mulai bekerja pada Januari 2015;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana amar putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp.157.800,00 terbilang (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026, oleh kami, **M. Nazir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rapnauli Purba, S.H., M.H.**, dan **Masdalena Lubis, S.H.**, masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agriva Arishandy Tarigan S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Rapnauli Purba, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.,

Masdalena Lubis, S.H,

Panitera Pengganti,

Agriva Arishandy Tarigan S.H.,M.H.,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Panggilan	Rp.137.800,00
2.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
3.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp.157.800,00

Terbilang (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn